

1509761-26.2020.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... DA VIA ELEITA. DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO, RESPECTIVAMENTE, ÀS PENAS DE 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 330 DO CP. ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE EVIDENCIADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

1509761-26.2020.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº

1509761-26.2020.8.26.0019 - Controle nº 2020/001661

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BONGANHA

Juiz(a) de Direito:

Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

MARCELO BONGANHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 330 do Código Penal porque, na data e local descritos na denúncia, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

A denúncia de fls. 58/59, foi recebida em 03 de agosto de 2022.

O réu foi citado/intimado pessoalmente (fls. 74).

Durante a instrução do feito, foi ouvida a testemunha arrolada, e o réu deixou foi interrogado (fls. 85/86).

Em memoriais (fls. 93/96), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação.

Ao manifestar-se (fls. 101/103), a Doutora Defensora do réu, requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta relativo a desobediência.

Alternativamente, requereu aplicação da pena mínima, fixação de regime aberto.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada nos autos. A autoria, também, é indubitosa.

O réu em seu interrogatório, em Juízo, declarou que sua carta estava “cassada” e sua esposa, a qual faz tratamento de câncer, estava no carro. Narrou que, enquanto estava abastecendo no posto, a polícia parou e ficou olhando/encarando, sendo que seguiu seu caminho e, quando já transitava, os policiais “acenderam a sirene da base”, assustando-se e evadindo-se para seu lava-jato. Disse, ainda, que a abordagem foi estranha, pois os policiais indagavam onde estava a droga e a arma, alegando que era ladrão, fato que deixou sua esposa nervosa. Relativo a arma “Air Soft”, apresentou a documentação. Por fim, declara que errou e apenas fugiu, pois se assustou.

O policial militar, ouvido em Juízo, declarou que estavam em deslocamento com a viatura/base móvel quando visualizaram o veículo do réu em um posto de gasolina, sendo que o réu ao perceber que estava sendo observado pelos policiais, de imediato adentrou o veículo e saiu do posto em alta velocidade. Informou, ainda, que efetuaram os sinais sonoros e luminosos para a abordagem, mas o motorista desobedeceu a ordem de parada e evadiu-se da equipe, em alta velocidade e ultrapassando sinais de pare. Disse, também, que não conseguiram acompanhar, mas informaram as placas e o veículo foi localizado por outra viatura em um lava-rápido. Efetuaram, então, a abordagem, e nada de ilícito foi localizado. Indagados, narraram que a fuga ocorreu em razão de não portarem a máscara facial relativo à Covid. Narrou que a esposa do réu apresentou-se descontrolada e com intenção de tumultuar. Por fim, em busca ao local, foi encontrada uma arma “Air Soft”, a qual foi apreendida.

Inicialmente, restou comprovada a existência de fuga da abordagem policial, pela possível inexistência de habilitação válida, quando recebida a ordem de parada, além da perseguição enquanto dirigia um veículo.

No entanto, em que pese a desobediência a ordem de parada, há que se verificar a atipicidade da conduta, posto que a desobediência às ordens emanadas da autoridade competente configura a infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, a configuração do crime de desobediência resta afastada quando há previsão de sanção específica aplicável ao caso, tendo em vista tratar-se de patrulhamento de rotina. Diferente seria se os policiais estivessem em atividade ostensiva para a prevenção de crimes ou possuíssem ordem de abordagem a pessoa específica, conforme pacífico entendimento da doutrina e jurisprudência.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). II -

Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal. III - No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal. IV - (...). Habeas corpus não conhecido. (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO, RESPECTIVAMENTE, ÀS PENAS DE 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 330 DO CP. ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE EVIDENCIADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENHIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - (...). - Em atenção ao princípio de intervenção mínima do Direito Penal - ultima ratio -, esta Corte tem entendido que, para configurar o crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), não basta o descumprimento de ordem legal emanada por funcionário público competente, é indispensável que inexista sanção administrativa ou civil determinada em lei específica no caso de descumprimento do ato. - No caso, infere-se que o paciente não obedeceu à ordem legal dos policiais rodoviários federais para que parasse, conduta esta prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 195. Assim, havendo previsão, na seara administrativa, para a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada do agente de trânsito, gênero do qual é espécie o policial rodoviário federal, e não sendo cumulada a possibilidade da infração administrativa com a de natureza penal, não há que se falar na tipificação do delito descrito no art. 330 do CP. Precedentes. (...). - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para absolver o paciente da conduta descrita no art. 330 do Código Penal, mantidos os demais termos da condenação. (HC 348.265/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)

Assim, a dúvida deve beneficiar o acusado, prestigiando-se, no caso, o princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, relativo ao crime previsto no artigo 330, do Código Penal, JULGO EXTINTO o processo, para absolver o réu MARCELO BONGANHA, com base no artigo 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Por fim, determino a extração de cópias dos autos, conforme solicitado no último parágrafo de fls. 96.
P. I. C.

Americana, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA